

Clasificación Sistemas IA

Julio Garcia Ortiz

Tipos de Inteligencia Artificial según Capacidades Cognitivas



IA Reactiva

Sistemas que responden solo a estímulos presentes sin aprendizaje de experiencias pasadas.



IA de Memoria Limitada

Sistemas que utilizan datos históricos por un tiempo limitado para decisiones.



IA con Teoría de la Mente

Sistemas en desarrollo que pueden entender emociones y estados mentales.



IA Autoconsciente

Nivel hipotético de IA con conciencia de sí mismo y existencia.

1. Introducción	3
2. Estudio de los artículos	3
a. Artículo 5 - Prácticas prohibidas	3
b. Artículo 6 - Sistemas de IA de alto riesgo	4
c. Artículo 7 - Modificación de sistemas de IA de alto riesgo	5
3. Clasificación de sistemas IA	6
4. Análisis y clasificación de casos reales	6
a. Chatbots	6
b. Reconocimiento facial	7
c. Scoring crediticio	7
d. Deepfakes	7
e. IA en selección de personal	8
f. Sistemas de recomendación y filtros automáticos	8
5. Conclusión	8

1. Introducción

El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o AI Act, establece un marco jurídico común para regular el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea.

La normativa adopta un enfoque basado en el riesgo, clasificando los sistemas de IA según el impacto que puedan tener sobre los derechos fundamentales, la seguridad y la privacidad de las personas.

El objetivo principal del Reglamento es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, transparentes y respetuosos con los valores fundamentales de la Unión Europea.

En este informe se analizan distintos ejemplos reales de sistemas de IA, clasificándolos según su nivel de riesgo conforme a los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento UE 2024/1689.

2. Estudio de los artículos

a. Artículo 5 – Prácticas prohibidas

El artículo 5 del Reglamento establece una serie de prácticas de inteligencia artificial consideradas de riesgo inaceptable y, por tanto, prohibidas dentro de la Unión Europea.

Entre las principales prácticas prohibidas destacan:

- Sistemas que manipulan el comportamiento humano mediante técnicas subliminales.
- Sistemas que explotan vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situación económica de las personas.
- Sistemas de puntuación ciudadana o “social scoring”.
- Extracción masiva de imágenes faciales de internet para crear bases de datos biométricas.
- Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para fines policiales, salvo excepciones concretas.

Estas prohibiciones tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales y evitar usos abusivos de la inteligencia artificial.

CAPÍTULO II

PRÁCTICAS DE IA PROHIBIDAS

Artículo 5

Prácticas de IA prohibidas

1. Quedan prohibidas las siguientes prácticas de IA:

- a) la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona o un colectivo de personas, mermando de manera apreciable su capacidad para tomar una decisión informada y haciendo que tomen una decisión que de otro modo no habrían tomado, de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona, a otra persona o a un colectivo de personas;

b. Artículo 6 – Sistemas de IA de alto riesgo

El artículo 6 clasifica como sistemas de alto riesgo aquellos que pueden afectar significativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales de las personas.

Se consideran de alto riesgo los sistemas utilizados en ámbitos como:

- Educación.
- Empleo y selección de personal.
- Servicios financieros y scoring crediticio.
- Infraestructuras críticas.
- Sanidad.
- Sistemas biométricos.

Estos sistemas deben cumplir requisitos estrictos relacionados con:

- Supervisión humana.
- Transparencia.
- Calidad de los datos.
- Gestión de riesgos.
- Seguridad y precisión.

SECCIÓN 1

Clasificación de los sistemas de IA como sistemas de alto riesgo

Artículo 6

Reglas de clasificación de los sistemas de IA de alto riesgo

1. Con independencia de si se ha introducido en el mercado o se ha puesto en servicio sin estar integrado en los productos que se mencionan en las letras a) y b), un sistema de IA se considerará de alto riesgo cuando reúna las dos condiciones que se indican a continuación:

- a) que el sistema de IA esté destinado a ser utilizado como componente de seguridad de un producto que entre en el ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, o que el propio sistema de IA sea uno de dichos productos, y
- b) que el producto del que el sistema de IA sea componente de seguridad con arreglo a la letra a), o el propio sistema de IA como producto, deba someterse a una evaluación de la conformidad de terceros para su introducción en el mercado o puesta en servicio con arreglo a los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I.

c. Artículo 7 – Modificación de sistemas de IA de alto riesgo

El artículo 7 permite a la Comisión Europea actualizar la lista de sistemas de IA considerados de alto riesgo.

Esta actualización puede realizarse en función de:

- La evolución tecnológica.
- El impacto sobre derechos fundamentales.
- El número de personas afectadas.
- Los riesgos detectados en nuevos sistemas de IA.

El objetivo es adaptar el Reglamento a los cambios tecnológicos futuros.

Sistemas como el scoring crediticio o la IA en selección de personal podrían ver ampliados sus requisitos en futuras actualizaciones de la lista del Anexo III mediante este mecanismo.

Artículo 7

Modificaciones del anexo III

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar el anexo III mediante la adición o modificación de casos de uso de sistemas de IA de alto riesgo cuando se reúnan las dos condiciones siguientes:

- a) que los sistemas de IA estén destinados a ser utilizados en cualquiera de los ámbitos que figuran en el anexo III, y
- b) que los sistemas de IA planteen un riesgo de perjudicar la salud y la seguridad o de tener repercusiones negativas en los derechos fundamentales, y que dicho riesgo sea equivalente a, o mayor que, el riesgo de perjuicio o de repercusiones negativas que plantean los sistemas de IA de alto riesgo que ya se mencionan en el anexo III.

3. Clasificación de sistemas IA

Sistema de IA	Clasificación	Justificación
Chatbots	Riesgo limitado	Riesgo limitado conforme al artículo 50.1 — obliga a informar al usuario de que interactúa con una IA
Reconocimiento facial	Riesgo inaceptable	Prohibido por el artículo 5.1.d — identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos
Scoring crediticio	Alto riesgo	Alto riesgo según artículo 6 y Anexo III, punto 5.b — evaluación de solvencia crediticia
Deepfakes	Riesgo limitado	Riesgo limitado conforme al artículo 50.4 — obligación de etiquetar el contenido como generado por IA
IA de selección de personal	Alto riesgo	Alto riesgo según artículo 6 y Anexo III, punto 4.a — sistemas de cribado en procesos de contratación
Filtros anti-spam	Riesgo mínimo	Riesgo mínimo — impacto reducido sobre derechos fundamentales
Sistemas recomendadores	Riesgo mínimo	Riesgo mínimo — uso cotidiano sin impacto crítico

4. Análisis y clasificación de casos reales

a. Chatbots

Los chatbots son sistemas de inteligencia artificial diseñados para interactuar con usuarios mediante conversaciones automatizadas.

Un ejemplo conocido es ChatGPT desarrollado por OpenAI.

Estos sistemas están sujetos a obligaciones de transparencia, ya que el usuario debe ser informado de que está interactuando con una IA y no con una persona real.

El Reglamento los clasifica como sistemas de riesgo limitado conforme al artículo 50.1, imponiendo obligaciones de transparencia pero sin requisitos de alto riesgo, salvo que se desplieguen en ámbitos sensibles como sanidad o justicia.

b. Reconocimiento facial

Los sistemas de reconocimiento facial utilizan datos biométricos para identificar personas mediante cámaras y algoritmos de IA.

El Reglamento prohíbe determinadas prácticas como:

Vigilancia biométrica masiva.

Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos.

Creación masiva de bases de datos faciales mediante scraping.

Estas prácticas se consideran de riesgo inaceptable debido a su impacto sobre la privacidad y los derechos fundamentales.

Sin embargo, algunos usos biométricos concretos pueden clasificarse como sistemas de alto riesgo cuando están permitidos legalmente y sujetos a supervisión.

c. Scoring crediticio

Los sistemas de scoring crediticio son utilizados por bancos y entidades financieras para evaluar la solvencia económica de una persona.

Estos sistemas analizan datos financieros y personales para decidir si se concede o no un préstamo.

El Reglamento los considera sistemas de alto riesgo porque pueden afectar directamente al acceso a servicios esenciales y generar discriminaciones económicas.

Por ello, deben cumplir requisitos estrictos de transparencia, supervisión humana y control de sesgos.

d. Deepfakes

Los deepfakes son contenidos audiovisuales generados o manipulados mediante inteligencia artificial para aparentar situaciones reales.

El artículo 50.4 del Reglamento obliga a etiquetar estos contenidos como generados por IA, clasificándolos como sistemas de riesgo limitado.

Por ello, se consideran sistemas de riesgo limitado.

Su regulación busca proteger a los ciudadanos frente a manipulaciones y noticias falsas.

e. IA en selección de personal

Muchas empresas utilizan sistemas de IA para filtrar currículums, analizar entrevistas o clasificar candidatos.

El Reglamento considera estos sistemas de alto riesgo porque afectan directamente al acceso al empleo y pueden generar discriminación.

Por este motivo, las empresas deben garantizar:

- Supervisión humana.
- Transparencia.
- Calidad de datos.
- Ausencia de sesgos discriminatorios.

f. Sistemas de recomendación y filtros automáticos

Los sistemas recomendadores son utilizados por plataformas digitales como Netflix o Spotify para sugerir contenido según las preferencias del usuario.

Asimismo, los filtros automáticos de spam utilizados en servicios de correo electrónico permiten detectar mensajes sospechosos o publicidad no deseada.

Estos sistemas se consideran de riesgo mínimo porque no afectan significativamente a derechos fundamentales ni a la seguridad de las personas.

5. Conclusión

El Reglamento UE 2024/1689 establece un sistema de clasificación basado en el nivel de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial.

La normativa diferencia entre prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo, sistemas sujetos a obligaciones de transparencia y sistemas de riesgo mínimo.

El análisis realizado demuestra que la clasificación depende principalmente del impacto que cada sistema pueda tener sobre los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de las personas.

La Unión Europea busca garantizar un desarrollo responsable de la inteligencia artificial, equilibrando la innovación tecnológica con la protección de los ciudadanos.